



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/680/2026, de 16 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 4 de las Normas Subsidiarias Municipales de Hurones (Burgos), para recalificación de suelo no urbanizable protegido a suelo urbano. Expte.: EAES/2026/058.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Hurones, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual número 4 de sus Normas Subsidiarias Municipales, para recalificación de parcelas de suelo no urbanizable protegido a suelo urbano.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente es el órgano ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta orden.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

La ordenación urbanística en el municipio de Hurones se encuentra establecida por unas Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Hurones en la provincia de Burgos, aprobadas definitivamente con fecha de 19 de junio de 1984.

La presente modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Hurones tiene por objeto reclasificar dos parcelas adyacentes al límite de suelo urbano.

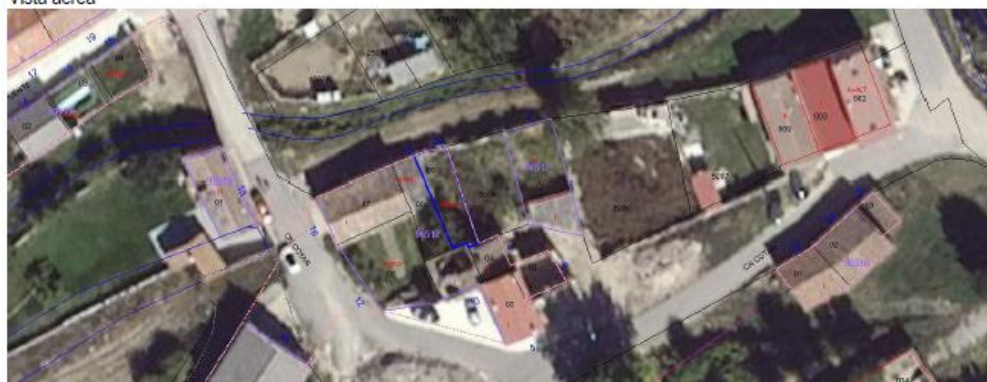
Las parcelas son:

- Parcela 5004 polígono 503 de 132 m² de superficie.
- Parcela señalada con el número 2 de la calle Camino Cotar, de 130 m² de superficie y una construcción pequeña en su seno.

Siendo la pretensión final la de agrupar las dos parcelas citadas a la ya clasificada como urbana adyacente a éstas, señalada con el número 20 de la calle Camino Cotar 20 de 71 m² de superficie, para finalmente poder albergar una vivienda unifamiliar como primera vivienda o vivienda habitual. La superficie de la finca resultante en agrupación es de 333 m².



Vista aérea



La recalificación pretendida desplaza levemente el límite de suelo urbano para englobar las dos parcelas citadas incluyendo ya una pequeña edificación existente, con acceso desde la calle en trama urbana denominada Camino Cotar, y adquirir el conjunto la condición de solar al tener posibilidad de todos los servicios y enlace en trama urbana con acceso garantizado.

Con esta modificación puntual se consigue que, mediante la agrupación de las tres parcelas, la parcela resultante pueda adquirir la condición de solar y tras completar la urbanización poder finalmente albergar una vivienda.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de Burgos.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos.
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Burgos.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, este Organismo de cuenca informa que las parcelas se encuentran dentro de la zona de policía del arroyo de Hurones y de un pequeño cauce sin denominación. Por lo que, se advierte que cualquier obra que se pretenda realizar y pueda afectar a algún cauce o que esté situada dentro de la zona de policía, requerirá autorización administrativa previa de este Organismo de cuenca. Asimismo, se deberán respetar los 5 metros de zona de servidumbre o, en su caso, tramitar la correspondiente modificación de servidumbre.

Respecto a la posible incidencia en el régimen de corrientes, y afección a zonas o terrenos inundables, se informa que el arroyo de Hurones no tiene deslindado el dominio público hidráulico, ni estudiadas las zonas afectadas por las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno, ni su zona de flujo preferente, por lo que, a priori se desconoce la posible inundabilidad de los terrenos objeto de informe.

En consecuencia, y para valorar este aspecto, este Organismo de cuenca ha elaborado un modelo hidráulico bidimensional somero mediante el programa IBER. En base a los resultados obtenidos, se comprueba que los terrenos a reclasificar resultan ligeramente afectados por la zona inundable del arroyo de Hurones (calados máximos de unos 30 cm), definiéndose la zona inundable -según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH)- como «(...) terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años».

Respecto a la calidad de las aguas, este Organismo de cuenca informa que la localidad de Hurones, con una población de 100 habitantes equivalentes, dispone de una autorización para efectuar un vertido de aguas residuales procedentes del saneamiento municipal a cauce público (Autorización de Vertido V- 0628.-BU // V-0844/2008), dicho vertido se lleva a cabo sin realizar un tratamiento adecuado. Por lo tanto, se deberán construir con carácter urgente unas instalaciones de depuración adecuadas para la localidad dotadas de un tratamiento adecuado para las aguas residuales. Se recuerda al Ayuntamiento que deberá presentar el proyecto de ejecución de las nuevas infraestructuras de depuración junto con la Declaración General de Vertido.

Respecto al abastecimiento, el Ayuntamiento de Hurones se abastece a través de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, Sociedad que tiene inscrito en el Registro de Aguas de esta Confederación Hidrográfica una concesión de aguas derivadas del río Arlanzón (embalse de Úzquiza) y de la Unidad Hidrogeológica 02.02 (de referencia C-130/2011-BU). Esta concesión otorga un volumen máximo anual de 26.235.069,1 m³, un caudal máximo instantáneo de 1.200 l/s y un caudal medio equivalente de 831,94 l/s, con destino al abastecimiento de Burgos y su Alfoz.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación Puntual N.º 4 de las Normas Urbanísticas Municipales de Hurones (Burgos). Reclasificación de 2 parcelas en C/ Camino Cotar N.º 2, de Suelo No Urbanizable Protegido a Suelo Urbano, siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

No obstante, se recuerda al Ayuntamiento que deberá presentar el proyecto de ejecución de las nuevas infraestructuras de depuración junto con la Declaración General de Vertido.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en las parcelas objeto de intervención, razón por la que no se aprecia afección directa al Patrimonio Cultural.

Debido a que la propuesta incluye la reclasificación de parcelas de Suelo de Rústico a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 92.2.3. del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado mediante

Decreto 37/2007, de 19 de abril, en el que se establece que los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiendo por tales las zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio.

A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, se advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es no tiene riesgo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal alto.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en ambos casos.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

Concluye que, una vez valoradas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión del plan evaluada, se informa que las parcelas afectadas están prácticamente integradas en suelo urbano, con presencia de muros y rodeada de otras construcciones, no se advierte afección alguna a valores naturales destacados, quedando fuera de cualquier figura ambiental competencia de este Servicio, sin perjuicio de lo que otros organismos tuvieran que manifestar en su ámbito – entre otros, el organismo de cuenca-, dado que la parcela rústica se encuentra en zona de policía con respecto al Arroyo de Hurones, a escasos 8 metros, y la urbanización del acceso podría tener una afección directa y/o indirecta sobre él.

En consecuencia, se concluye que el presente Plan, en la definición evaluada, no tendrá afección a figuras ambientales.

El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos, informa que, revisadas las actuaciones contenidas en la documentación aportada en referencia a las NUM DE HURONES, se observa que en la zona se ha llevado a cabo la concentración parcelaria denominada Zona de Hurones, que fue declarada de Utilidad Pública y Urgente Ejecución por Decreto 143/1986 de 30 de mayo, publicada en B.O.C. y L. n.º 110 de 29 de septiembre de 1986.

Tanto el proceso de concentración parcelaria y la ejecución de las correspondientes obras de infraestructura rural se encuentran finalizadas.

De igual modo se informa que este Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Burgos, en relación con las materias de su competencia, no considera necesario emitir ninguna otra sugerencia al respecto, sin perjuicio del cumplimiento de requisitos legales aplicables.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «modificación puntual n.º 4 de las Normas Subsidiarias Municipales, para recalificación de suelo no urbanizable protegido a suelo urbano, en el municipio de Hurones (Burgos)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual n.º 4 de las Normas Subsidiarias Municipales, para recalificación de suelo no urbanizable protegido a suelo urbano, en el municipio de Hurones (Burgos)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre se cumpla lo indicado por la Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 16 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO